RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton Arnhem

Zaaknummer: 11284561 \ AR VERZ 26-1903

VERWEERSCHRIFT

in de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Verweerder: de heer J. Verhoef, advocaat mr. M. Kuipers, Kuipers Arbeidsrecht.

Tegen: Rijnveld Distributie B.V., verzoekster.

1. Inleiding

1.1. Verhoef verzet zich tegen de ontbinding. Hij werkt negen jaar naar volle tevredenheid bij Rijnveld; zijn beoordelingen over 2023, 2024 en 2025 waren alle 'goed'. De problemen zijn pas ontstaan na de reorganisatie van januari 2026.

2. Geen verstoorde arbeidsverhouding

2.1. Er is geen sprake van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Er is een conflict met één persoon, de operationeel manager. Met zijn eigen team en met de directie is de verhouding goed. Een conflict met één leidinggevende maakt de arbeidsverhouding niet verstoord in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub g BW.

2.2. Verhoef heeft het weekoverleg niet 'structureel' gemist. Hij was op twee van de veertien overleggen afwezig, beide keren vanwege een spoedlevering die de manager zelf had ingepland.

2.3. Mediation is niet geweigerd. Verhoef heeft op 28 juli 2026 gevraagd om een andere mediator dan de vaste bedrijfsmediator van Rijnveld. Op dat verzoek is nooit gereageerd.

3. Herplaatsing niet onderzocht

3.1. Rijnveld heeft niet onderzocht of Verhoef kan worden herplaatst. De vacature planner retourstromen, opengesteld op 1 september 2026, valt niet onder de operationeel manager en past bij zijn ervaring.

4. Ernstig verwijtbaar handelen van Rijnveld

4.1. Rijnveld heeft het conflict laten escaleren: de vrijstelling van werk was niet op verzoek van Verhoef, maar werd hem op 3 augustus 2026 opgelegd, en in het gespreksverslag van 14 juli 2026 ontbreekt zijn reactie, die hij per e-mail van 17 juli 2026 heeft gestuurd.

4.2. Als de kantonrechter toch ontbindt, verzoekt Verhoef naast de transitievergoeding een billijke vergoeding van EUR 45.000 bruto (artikel 7:671b lid 9 sub c BW).

5. Opzegtermijn

5.1. Bij ontbinding moet de einddatum rekening houden met de opzegtermijn van twee maanden en de proceduretijd. De gevraagde einddatum van 1 november 2026 is te vroeg; de juiste datum is niet eerder dan 1 januari 2027.

6. Verzoek

Verhoef verzoekt het verzoek af te wijzen; subsidiair bij ontbinding een billijke vergoeding van EUR 45.000 bruto toe te kennen, met een einddatum niet eerder dan 1 januari 2027, en Rijnveld te veroordelen in de proceskosten.

Arnhem, 16 september 2026
mr. M. Kuipers